

关于第22651831号“速澜 SOLAR MARINE”商标

驳回复审决定书

商评字[2018]第0000090314号

申请人：六安明翊塑胶制品有限公司

委托代理人：北京天沃国际知识产权代理有限公司

申请人因第22651831号“速澜 SOLAR MARINE”商标（以下称申请商标）不服商标局的驳回决定，向我委申请复审。

申请人复审的主要理由：申请商标与商标局引证的第8059884号“惠日 OLAR及图”商标、第3835426号“SOLARA”商标、第13580767号“SOLARA”商标、第4296163号“SOLAR SYSTEM WINDOW FILM及图”商标、第11473593号“索亚 SOLARY及图”商标、第976594号“太阳 TAIYANG及图”商标（以下称引证商标一、二、三、四、五、六）未构成使用在类似商品上的近似商标。引证商标四期满未续展，不构成申请商标获准注册的在先权利障碍。申请商标经申请人长期使用宣传已具有一定的知名度，其注册和使用不会造成相关消费者的混淆误认。若干与申请商标情况类似的商标已经获准注册。综上，申请人请求对申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

申请人向我委提交了以下主要证据（复印件）：申请人的采购合同及发票；申请商标的宣传使用证据等。

经审理查明：至本案审理之时，引证商标四因期满未续展，已丧失商标专用权，与申请商标之间已不存在权利冲突。

我委认为，申请商标与引证商标一、二、三、五、六在整体外观、文字构成、呼叫等方面存在一定区别，整体尚可区分，因此申请商标与引证商标一、二、三、五、六未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我委决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定，由我委移交商标局办理相关事宜。

合议组成员：高丽

李晶

陈雪青

2018年05月25日